

III. Otras Resoluciones

Consejería de Sanidad

2129 *Servicio Canario de la Salud.- Resolución de 8 de junio de 2026, de la Secretaria General, por la que se dispone la publicación de la Adenda de modificación y prórroga del Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud y Quirón Prevención para la utilización de los Centros de Salud acreditados por los residentes de Medicina y Enfermería del Trabajo DEQP en Canarias y que los residentes de Medicina y Enfermería del Trabajo adscritos al Servicio Canario de Salud puedan rotar por QP.*

El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus Secretarías Generales Técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En el plazo indicado en el apartado anterior, se deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

De conformidad con la normativa citada y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda de modificación y prórroga del Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y Quirón Prevención (QP), para la utilización de los Centros de Salud acreditados por los residentes de Medicina y Enfermería del Trabajo DEQP en Canarias y que los residentes de Medicina y Enfermería del Trabajo adscritos al Servicio Canario de la Salud puedan rotar por QP.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de junio de 2026.- La Secretaria General, María Jesús López-Neira de la Torre.

ANEXO

ADENDA DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD (SCS) Y QUIRÓN PREVENCIÓN (QP) PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD ACREDITADOS POR LOS RESIDENTES DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DEL TRABAJO DEQP EN CANARIAS Y QUE LOS RESIDENTES DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DEL TRABAJO ADSCRITOS AL SCS PUEDAN ROTAR POR QP.

De una parte, el Servicio Canario de la Salud, representado por Dña. Dña. Esther María Monzón Monzón, en calidad de Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto 43/2023, de 14 de julio (BOC n.º 138, 15.7.2023), y Presidenta del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 29.1.a) y k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el artículo 7 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud.

De otra parte, la empresa privada Quirón Prevención, S.L.U., provista de CIF n.º B64076482 y domicilio social en la calle Agustín de Betancourt, 25, de la Ciudad de Madrid, y en su representación, D. Emilio Conde Herce, mayor de edad, y D. Leopoldo Álvarez Martín, mayor de edad, en su calidad de apoderados, según se acredita en la escritura de poder otorgadas a su favor el pasado 8 de enero de 2025 y 25 de septiembre de 2025, ante el Ilustre Notario de Madrid D. Luis Enrique García Labajo, con números de protocolos 29 y 3.705.

Ambas partes intervienen en nombre y representación de las instituciones señaladas, reconociéndose capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio,

EXPONEN

I.- El 3 de junio de 2022 se firmó el Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y Quirón Prevención (QP) para la utilización de los Centros de Salud acreditados por los residentes en Medicina y Enfermería del Trabajo DEQP en Canarias y que los residentes de Medicina y Enfermería del Trabajo adscritos al Servicio Canario de la Salud puedan rotar por QP (BOC n.º 119, 16.6.2022).

II.- Quirón Prevención tiene acreditada la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral.

III.- La cláusula octava del citado Convenio “Protección de datos de carácter personal, confidencialidad y transparencia” recoge la figura del Encargado del tratamiento. Corresponde modificar dicha cláusula para establecer que las partes son corresponsables del tratamiento de datos personales y, en consecuencia, procede modificar el Anexo II, y se eliminan los Anexos III y IV.

IV.- La cláusula novena del Convenio establece una duración inicial de cuatro años, y, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

En su virtud, siendo voluntad de las partes modificar y prorrogar el Convenio, se formaliza la presente Adenda con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Modificar el Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y Quirón Prevención (QP) para la utilización de los Centros de Salud acreditados por los residentes de Medicina y Enfermería del Trabajo DEQP en Canarias y que los residentes de Medicina y Enfermería del Trabajo adscritos al Servicio Canario de la Salud puedan rotar por QP, conforme se indica:

1. La cláusula octava queda con la siguiente redacción:

“1. Los datos personales de las personas firmantes del Convenio y de aquellas que intervengan en la correcta ejecución del mismo serán tratados por cada una de las partes con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2. El tratamiento de datos que se realicen estará dirigido al cumplimiento de los fines establecidos en el presente Convenio. A estos efectos, las entidades firmantes, actuarán conforme a lo previsto en el artículo 26 RGPD, como corresponsables del tratamiento, debiendo aplicar, a los tratamientos de datos personales que en su caso se realicen en ejecución del presente Convenio, los principios, garantías y medidas técnicas y organizativas establecidas en la normativa citada para la adecuada protección de los derechos y libertades de las personas en el tratamiento que cada parte haga de los datos personales y que se encuentran recogidos en el Anexo II”.

2. Modificar el Anexo II por el que se anexa a la presente Adenda.

3. Suprimir los Anexos III y IV.

Segunda.- Prorrogar el “Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud (CSS) y Quirón Prevención (QP) para la utilización de los Centros de Salud acreditados por los residentes de Medicina y Enfermería del trabajo DEQP en Canarias y que los residentes de Medicina y Enfermería del Trabajo adscritos al Servicio Canario de la Salud puedan rotar por QP” por un periodo de 4 años, hasta el 3 de junio de 2030.

Tercera.- La presente Adenda de modificación y prórroga surtirá efectos a partir de su firma.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben la presente Adenda de modificación y prórroga, a 4 de junio de 2026.- Por el Servicio Canario de la Salud, Esther María Monzón Monzón.- Por Quirón Prevención, S.L.U., Emilio Conde Herce y Leopoldo Álvarez Martín.

ANEXO II

ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ENTRE EL SCS Y QUIRÓN PREVENCIÓN

De conformidad con el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de datos o RGPD), y el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), a través del presente se definen las siguientes obligaciones y responsabilidades que asumen las partes:

Primera.- Objeto.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 del RGPD, este Acuerdo tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a las partes, para actuar como corresponsables del tratamiento de los datos personales necesarios para la consecución del objeto del Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y Quirón Prevención para la utilización de los Centros de Salud acreditados por los Residentes de Medicina y Enfermería del Trabajo de Quirón Prevención en Canarias y que los residentes de Medicina y Enfermería del Trabajo, adscritos al Servicio Canario de la Salud, puedan rotar por Quirón Prevención.

Segunda.- Identificación de la información afectada.

1. Categorías de Datos Personales.

Datos tratados por el Servicio Canario de la Salud:

x	Datos identificativos:
	Nombre y Apellidos, DNI o NIE, dirección postal y electrónica, teléfono.
x	Información académica o profesional: Formación, titulaciones, expediente académico...

Datos tratados por Quirón Prevención:

x	Datos identificativos: Nombre y Apellidos, DNI o NIE, dirección postal y electrónica, teléfono.
x	Información académica o profesional: Formación, titulaciones, expediente académico...

2. Operaciones de tratamiento de datos que realizará cada corresponsable.

Datos tratados por el Servicio Canario de la Salud:

- x Recogida (captura de datos).
- x Registro (grabación).
- x Conservación (almacenamiento).
- x Consulta.
- x Comunicación.
- x Supresión.
- x Conservación (en sus sistemas de información).

Datos tratados por Quirón Prevención:

- x Recogida (captura de datos).
- x Registro (grabación).
- x Conservación (almacenamiento).
- x Consulta.
- x Comunicación.
- x Supresión.
- x Conservación (en sus sistemas de información).

3. Categorías de Interesados.

- x Profesionales.

4. Finalidad y funciones de cada parte:

1. El Servicio Canario de la Salud tratará los datos personales de los residentes de Quirón Prevención que presenten servicio por los centros de atención primaria del Servicio Canario de la Salud, para que los mismos puedan adquirir las competencias necesarias, conforme lo establecido en el Registro de Actividad de Tratamiento relativo a Recursos Humanos.

2. Quirón Prevención tratará los datos de los residentes de Enfermería y Medicina del Trabajo del Servicio Canario de la Salud por los centros pertenecientes a la red de Quirón Prevención, con el fin de adquirir competencias imprescindibles en las actividades de todo tipo que se lleven a cabo en los servicios de prevención, según lo recogido en su Registro de Actividad de Tratamiento.

Tercera.- Obligaciones de las partes.

Las partes se obligan a cumplir todas las obligaciones derivadas de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, así como de la legislación complementaria y aquella que pueda sustituirla. Igualmente, se comprometen a colaborar entre ellas para facilitar su cumplimiento y respetar todas las obligaciones legales que pudieran corresponderles.

Las partes reconocen actuar como corresponsables del tratamiento de los datos personales necesarios para la ejecución del Acuerdo referido y tener legitimidad suficiente para tratarlos.

Las partes se comprometen a tratar los datos personales necesarios para ejecutar este Acuerdo únicamente para dar cumplimiento a su objeto, teniendo en consideración que los datos podrán ser tratados por los corresponsables de acuerdo con los tratamientos lícitos y previstos en estos casos en sus respectivas instituciones, fuera del régimen de corresponsabilidad establecido en este acuerdo. Las partes garantizarán que cuando faciliten datos personales a la otra parte lo harán cumpliendo todas las exigencias de la normativa vigente. En especial, deberán garantizar que lo hacen atendiendo a los principios de licitud, lealtad y transparencia, así como el principio de minimización de datos, y de manera que se garantice su exactitud.

3.1. Deber de información.

Aquel corresponsable que realice la recogida o comunicación de datos cumplirá con el deber de información a las personas interesadas contemplado en los artículos 13 y 14 del RGPD y 11 de la LOPDGDD, indicando la identidad de todos los corresponsables y el medio facilitado por cada uno a través del cual las personas interesadas pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y a no ser objeto de decisiones individualizadas (incluida la elaboración de perfiles).

Ante el Servicio Canario de la Salud pueden ejercer los derechos ante la persona delegada de Protección de Datos del Servicio Canario de la Salud, de la Secretaría General: dpd.scs@gobiernodecanarias.org o bien en el procedimiento en sede electrónica <https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5211>

Ante Quirón Prevención, aportando cara anterior de documento identificativo DNI/NIE y enviando la solicitud a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@quironprevencion.com o mediante correo postal a la dirección calle de Agustín de Betancourt, n.º 25, 28003-Madrid, referencia protección de datos.

3.2. Respuesta y gestión del ejercicio de derechos.

Cada parte será responsable de atender las solicitudes de ejercicio de derechos establecidos en los artículos 15 a 22, ambos inclusive, del RGPD, que correspondan a tratamientos en los que ostenten la consideración de Responsable del tratamiento.

En el caso de que una persona interesada se dirija a la parte que no tenga bajo su responsabilidad el tratamiento de los datos sobre los que se ejercen los derechos en cuestión, esta remitirá la solicitud de forma inmediata a la parte Responsable del tratamiento.

No obstante lo anterior, las personas interesadas podrán ejercer los derechos que les reconoce el RGPD frente a, y respecto de, cada uno de los responsables, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 26.3 RGPD. Las partes colaborarán entre sí para la adecuada atención y satisfacción de los derechos de las personas interesadas.

Los corresponsables deben comunicar a la otra parte por escrito la recepción de las solicitudes de ejercicio de derechos a fin de que puedan resolverlas conjuntamente dentro del plazo establecido. Será el corresponsable a quien se hubiera dirigido la persona interesada quien deberá contestarle por escrito, salvo que las partes acuerden otra cosa.

3.3. Medidas de seguridad.

Las partes se obligan a implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas al riesgo para proteger los datos personales objeto de tratamiento en el marco de este Acuerdo, de conformidad con el artículo 32 del RGPD y con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

3.4. Confidencialidad y comunicación de datos.

Todo el personal de las entidades que suscriben el Convenio y que participen en los procesos formativos, mantendrán la confidencialidad en el tratamiento de todos los datos personales facilitados por las partes y de la información, de cualquier clase o naturaleza, resultante de la ejecución del contrato al que acompaña el presente Acuerdo.

Los datos de carácter personal no serán comunicados a terceros, salvo a encargados de tratamiento autorizados o a otros organismos o Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.

La obligación general de confidencialidad será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. Todas las personas que, actuando en nombre de cada responsable, tengan acceso a los datos personales de las personas interesadas deben recibir instrucciones sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de secreto, confidencialidad y protección de datos.

Las obligaciones de confidencialidad y de secreto tendrán carácter indefinido, incluso después de que finalice el objeto del contrato.

3.5. Incidentes de seguridad.

En caso de sufrir un incidente de seguridad que afecte a los datos personales objeto de este Acuerdo, debe notificarse al otro corresponsable, sin dilación indebida, y en un máximo de 48 horas con toda la información relevante, incluyendo, como mínimo:

- Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de personas interesadas afectadas, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
- Datos de la persona de contacto del corresponsable afectado para obtener más información.

- Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.

- Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

Se determinará de forma conjunta el alcance del incidente y si constituye un riesgo para los derechos y libertades del interesado, a efectos de determinar si es necesario realizar una notificación ante la Autoridad de Protección de Datos competente y, en su caso, a las personas interesadas.

3.6. Comunicación.

Se tratarán los datos personales conforme a los fines y medios regulados en este acuerdo y no comunicarán o cederán los citados datos a terceros no autorizados, ni siquiera para su conservación, sin la autorización correspondiente, previa autorización expresa y por escrito de todos los corresponsables del tratamiento o existencia de obligación legal.

3.7. Encargo de tratamiento.

La intervención de Encargados de tratamiento requerirá el consentimiento de las partes y la suscripción del correspondiente Acuerdo de encargo conforme a lo previsto en el artículo 28 del RGPD, que se anexará al presente Acuerdo.

3.8. Colaboración.

Las partes quedan obligadas a colaborar entre ellas y a poner a disposición del corresponsable que lo solicite toda la información de la que se disponga para cumplir con la normativa en protección de datos, incluyendo el apoyo en la realización de evaluaciones de impacto en protección de datos (EIPD), auditorías, inspecciones u otros.

3.9. Responsabilidades.

El incumplimiento por parte de alguna de las partes de la normativa en protección de datos, así como de las obligaciones referidas en el presente Acuerdo comportará que responda directamente y de forma individual ante las Autoridades de Protección de Datos, o ante cualquier tercera persona, de las infracciones que se puedan haber cometido derivadas de la ejecución del presente Acuerdo y/o del cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. En caso de que tal incumplimiento cause un daño al otro corresponsable, este podrá reclamar daños y perjuicios a la parte incumplidora.

Las partes responderán solidariamente frente a terceros de los tratamientos de datos personales derivados de este Acuerdo, en los que actúen como corresponsables y les sean atribuibles o no puedan ser atribuidos a partes concretas, sin perjuicio de la posibilidad de las partes de reclamar contra la parte incumplidora.

Cuarta.- Duración.

La duración del presente Acuerdo de corresponsabilidad está vinculada a la duración del convenio del cual se deriva y de las responsabilidades que cualquiera de los corresponsables mantenga en cumplimiento de sus obligaciones legales. Ello se entiende al margen del carácter indefinido de las obligaciones de confidencialidad y de secreto recogidas previamente.